

2074/2025

**Gesetz
zur Änderung des Stiftungsgesetzes und weiterer Vorschriften**

Vom 12. Dezember 2025

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

**Artikel 1
Änderung des Stiftungsgesetzes ¹⁾**

Das Stiftungsgesetz vom 30. Mai 2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 279) wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert.
 - a) Die Angabe zu § 6 wird durch die Angabe „§ 6 Anzeigepflichten“ ersetzt.
 - b) Die Angabe zu Abschnitt IV wird durch die Angabe „Abschnitt IV
Stiftungsverzeichnis“ ersetzt.
 - c) Die Angabe zu § 13 wird durch die Angabe „§ 13 (weggefallen)“ ersetzt.
2. § 6 wird wie folgt geändert.
 - a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: „§ 6 Anzeigepflichten“.
 - b) Absatz 1 wird wie folgt geändert.

¹⁾ Ändert Gesetz vom 30. Mai 2023, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 401-5

- aa) In Nummer 1 werden nach dem Wort „Stiftungsorganen“ die Wörter „oder der Anschrift“ eingefügt.
- bb) In Nummer 2 wird nach dem Wort „handelt,“ das Wort „sowie“ eingefügt.
- cc) Nummer 3 wird gestrichen.
- dd) Die bisherige Nummer 4 wird zu Nummer 3 und die Angabe „gehören,“ wird durch die Angabe „gehören.“ ersetzt.
- ee) Nummer 5 wird gestrichen.

- c) Absatz 2 Satz 1 enthält folgende Fassung: „Widerspricht die zuständige Behörde einer nach Absatz 1 Nummer 2 bis 3 angezeigten Maßnahme nicht in Textform innerhalb von vier Wochen seit Zugang der Anzeige, kann die Maßnahme durchgeführt werden.“
- d) In Absatz 3 wird die Angabe „Nummer 2 bis 5“ durch die Angabe „Nummer 2 und 3“ ersetzt.

3. § 8 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Innerhalb von acht Monaten nach Schluss eines jeden Geschäftsjahres ist eine ordnungsgemäße Jahresabrechnung zu erstellen und der zuständigen Behörde durch den Vorstand der Stiftung vorzulegen. Die zuständige Behörde prüft die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die satzungsgemäße Verwendung der Nutzungen des Stiftungsvermögens und des sonstigen Vermögens sowie der satzungsgemäßen Verwendung der Zuwendungen von Dritten in dem von ihr für erforderlich gehaltenen Umfang.“

- b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Legt der Vorstand einen Prüfbericht einer unabhängigen Wirtschaftsprüferin oder eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers, einer vereidigten Buchprüferin oder eines vereidigten Buchprüfers, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer vergleichbaren Einrichtung, die eine qualitativ gleichwertige Prüfung sicherstellt, oder einer Behörde vor, hat sich dieser auf die Erhaltung des Stiftungsvermögens sowie die satzungsgemäße Verwendung der Nutzungen des Stiftungsvermögens

und die satzungsgemäße Verwendung der Zuwendungen von Dritten zu erstrecken. Die zuständige Behörde soll von einer eigenen Prüfung absehen, wenn der Stiftung ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk oder Prüfungsvermerk erteilt worden ist.

- c) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.
- d) Der bisherige Absatz 3 wird gestrichen.

Damit entfällt für Jahresabrechnungen, die das Jahr 2025 oder später betreffen, die Pflicht zur Vorlage eines Testats, soweit der Stifter dies nicht bereits bei Errichtung der Stiftung vorgesehen hat.

- e) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 5 eingefügt:

„(4) Abweichend von Absatz 1 haben Familienstiftungen einen Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks und den Nachweis, dass das Grundstockvermögen erhalten worden ist, vorzulegen.

(5) Abweichend von Absatz 1 haben Verbrauchsstiftungen einen Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks und einen Nachweis über den satzungsgemäßen Verbrauch des Stiftungsvermögens vorzulegen.“

- f) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 6 und wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 wird die Angabe „nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2“ durch die Angabe „Absatz 2“ ersetzt.
 - bb) Satz 2 wird gestrichen.
 - cc) Satz 4 wird gestrichen.
- g) Der bisherige Absatz 5 wird gestrichen.
- h) Der bisherige Absatz 6 wird zu Absatz 7 und erhält folgende Fassung:

„(7) Das für Inneres zuständige Ministerium regelt durch Rechtsverordnung die mindestens zu erfüllenden Anforderungen an eine ordnungsgemäße Jahresabrechnung sowie ihre Bestandteile.“

4. In § 11 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „und die Ernennung neuer Mitglieder verlangen“ gestrichen.
5. Die Überschrift zu Abschnitt IV wird durch die Überschrift „Abschnitt IV Stiftungsverzeichnis“ ersetzt.
6. § 13 wird gestrichen.
7. § 14 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Das für Inneres zuständige Ministerium kann ein Verzeichnis aller Stiftungen führen“.
 - b) Nummer 4 wird gestrichen.
 - c) Die Nummern 5 bis 8 werden zu Nummern 4 bis 7.

Artikel 2

Änderung des Gesetzes über rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts (Stiftungsgesetz – StiftG) sowie zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften ²⁾

Das Gesetz über rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts (Stiftungsgesetz – StiftG) sowie zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften vom 30. Mai 2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 279) wird wie folgt geändert:

Artikel 6 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Artikel 1 § 9 Absatz 3 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2028 außer Kraft.“

Artikel 3

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

²⁾ Ändert Artikel 6 des Gesetzes vom 30. Mai 2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 279, 285)

(2) Artikel 1 tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 12. Dezember 2025

Daniel Günther
Ministerpräsident

Magdalena Finke
Ministerin
für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport